INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESERCENTI NEXI

Richiesta diretta a Nexi Payments

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito la "Normativa Privacy"), con particolare riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, la società Nexi Payments S.p.A, in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Nexi"), fornisce le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali.

1. Tipologia e fonte dei dati personali oggetto di trattamento
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
3. Modalità di trattamento dei dati
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
5. Trasferimento dei dati all'estero
6. Conservazione dei dati
7. Diritti dell'Esercente o interessato al trattamento
8. Il Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Nexi si riserva di modificare la presente informativa privacy. A seconda della modifica l'Esercente sarà informato in merito a tali cambiamenti mediante comunicazioni scritte o attraverso il sito web istituzionale www.nexi.it.

1. TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali in possesso di Nexi sono quelli da Lei stesso forniti compilando la "Domanda di Adesione Esercenti Nexi" oppure raccolti durante il corso del rapporto contrattuale.
Tali dati possono essere acquisiti direttamente da Nexi, tramite gli Agenti da essa incaricati, oppure tramite il processo di convenzionamento on-line (sito web, App mobile) di cui la stessa Nexi si avvale; possono, inoltre, essere acquisiti, tramite le Banche aderenti al circuito Nexi che ricevono da Lei la richiesta di convenzionamento per l'accettazione di carte di pagamento.
Si tratta di:

- dati identificativi e di contatto dell'Esercente (ad esempio: ragione sociale, codice fiscale/P.Iva, sede, settore merceologico),
- dati identificativi e anagrafici del legale rappresentante o di altro soggetto delegato ad operare,
- dati identificativi e anagrafici dell'eventuale Titolare effettivo,
- dati economico finanziari (dati relativi alle transazioni effettuate con le carte di pagamento).

Nexi, infine, potrà acquisire ulteriori dati/informazioni riguardanti ad esempio, aspetti organizzativi, commerciali e patrimoniali dell'Esercente, dati relativi a condanne penali, reati e altre misure di sicurezza, consultando banche dati pubbliche (ad esempio il Registro delle Imprese) e/o private autorizzate allo scopo di migliorare la gestione del rapporto contrattuale e/o a consentirci di rispondere agli obblighi normativi.

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

2.1 I dati personali raccolti saranno trattati da Nexi per le seguenti finalità:

- adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali assunti da Nexi;
- adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, che impone anche obblighi di profilazione della clientela, la normativa sulle Segnalazioni UCAMP, la Direttiva PSD2 sui Servizi di Pagamento, ecc.);
- monitorare e prevenire il rischio frodi ed il rischio di credito (utilizzando processi automatizzati e/o manuali)..

Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento da parte di Nexi non richiede un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Nexi di instaurare e gestire il rapporto contrattuale.
La base giuridica del trattamento è, quindi, individuata nell'adempimento degli obblighi di legge ai quali è sottoposta Nexi e nella necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.

2.2 Al fine di migliorare il proprio servizio nei confronti della sua clientela, Nexi potrà:

- promuovere prodotti e servizi di Nexi e/o di terzi partners, attraverso modalità tradizionali di contatto (ad esempio: posta cartacea, contatto telefonico con operatore) e modalità automatizzate (ad esempio: fax, messaggi SMS, posta elettronica, etc); tali attività potranno essere svolte direttamente da Nexi o da altri soggetti dalla stessa designati quali responsabili del trattamento;
- utilizzare i suoi dati per svolgere ricerche di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Nexi; tali indagini potranno essere svolte attraverso modalità tradizionali di contatto (ad esempio: posta cartacea, contatto telefonico con operatore) e modalità automatizzate (ad esempio: fax, messaggi SMS, posta elettronica, etc), direttamente da Nexi o da altri soggetti agenti quali responsabili del trattamento per conto della stessa Nexi;
- comunicare i dati personali a società terze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: finanza, editoria, telecomunicazioni, settore energetico, assicurazioni, etc.) al fine di consentire l'offerta, direttamente da parte di queste ultime, di loro propri prodotti o servizi.

Ciascuna di queste attività e comunicazioni può essere svolta solo in presenza di specifici consensi. Tali consensi sono facoltativi e sempre revocabili, inviando una comunicazione scritta a Nexi Payments S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Sempione 55 – 20149 Milano, scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: c.satisfaction@Nexi.it", dpo@nexi.it", oppure autonomamente tramite l'App Nexi Business. Resta quindi inteso che l'eventuale diniego di uno o più di tali consensi non pregiudica in alcun modo l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale.

2.3 Nexi, inoltre, potrà utilizzare, senza richiedere il consenso, le coordinate di posta elettronica da Lei fornite, per finalità di vendita di propri servizi/prodotti analoghi (soft spam).
Nel caso in cui Lei non desidera ricevere tali tipologie di comunicazioni potrà opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@nexi.it.
2.4 Nexi, infine, utilizzerà i dati della clientela al fine di effettuare analisi statistiche e di elaborare analisi quantitative e qualitative avanzate volte allo sviluppo continuo dei prodotti e servizi offerti da Nexi, nonché allo sviluppo di modelli predittivi sulla base del legittimo interesse di Nexi di adeguare la propria offerta al mercato di riferimento.
Gli output derivanti dalle analisi saranno di tipo aggregato, utilizzati da Nexi per esaminare e identificare i trend andamentali dei prodotti e/o servizi erogati, studiare e sviluppare nuovi prodotti e/o servizi e per migliorare le attività promozionali allineate alle esigenze e alle aspettative della clientela (si specifica che nessuna attività di marketing diretto sarà svolta nei confronti di coloro che non hanno prestato il consenso secondo quanto previsto al Paragrafo 2.2).
I dati utilizzati per tali finalità possono essere conservati per un periodo non superiore ventiquattro (24) mesi dalla loro registrazione nei sistemi di Nexi.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

3.1 In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare, limitare, cancellare e comunicare i dati stessi.
3.2 Le misure tecniche e organizzative adottate saranno idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, con particolare riferimento alla distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o all'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati da Nexi.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI

4.1 Per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, i dati personali saranno trattati dai dipendenti Nexi, i quali sono stati appositamente autorizzati per iscritto.
4.2 Nexi, inoltre, per alcune attività ha la necessità di comunicare o condividere i dati personali con soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- altre società del Gruppo di cui Nexi è parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale comunicazione infragruppo può avvenire con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche) o per finalità amministrativo-contabili;
- soggetti che svolgono servizi per la raccolta delle domande di adesione;

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESERCENTI NEXI

Richiesta diretta a Nexi Payments

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi, anche per conto di Nexi;
- soggetti che svolgono servizi di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Nexi;
- soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Nexi;
- società di factoring e di recupero crediti;
- società di gestione di sistemi internazionali e nazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società issuer e acquirer aderenti ai circuiti internazionali di pagamento per la gestione di eventuali richieste di informazioni/contestazioni;
- Circuiti internazionali di pagamento (ad esempio Visa, Mastercard, UPI, JCB, etc), che definiscono le regole di pagamento/accettazione delle Carte emesse con il proprio marchio e che garantiscono il corretto funzionamento dei rispettivi Circuiti;
- società che supportano Nexi nell'erogazione di servizi accessori collegati (ad esempio: servizi distintivi per Alberghi e Autonoleggi, servizio DCC, servizio buono pasto elettronico, ecc);
- società che offrono strategie di mercato per aziende effettuando campagne di marketing e raccolta consensi con mezzi tradizionali e automatizzati;
- società terze che gestiscono tecnicamente i servizi;
- società che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. Call center);
- autorità e organi di vigilanza e controllo (es. Banca d'Italia, UIF, etc.);
- Anagrafe Tributaria, Autorità giudiziaria e forze di polizia;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

4.3 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate possono operare come titolari del trattamento, in totale autonomia rispetto a Nexi, oppure in qualità di responsabili del trattamento, specificamente nominati da quest'ultima per iscritto.

4.4 Inoltre, qualora previsto anche il servizio Pagobancomat, i dati personali dell'esercente, saranno comunicati alla società BANCOMAT®, gestore del Circuito PagoBANCOMAT®, che li utilizzerà in qualità di titolare autonomo del trattamento per garantire il corretto funzionamento del Circuito, a fini di censimento, per finalità di tutela delle frodi, nonché per eseguire eventuali obblighi di legge od impegni assunti verso le Autorità amministrative e giudiziarie, ovvero per la gestione di eventuale contenzioso. Le stesse informazioni, aggregate e trasformate in forma anonima, potranno essere utilizzate anche per finalità statistiche e di monitoraggio del sistema sotto l'esclusiva responsabilità di BANCOMAT®. In qualsiasi momento, l' interessato del trattamento potrà prendere visione dell'informativa completa sui trattamenti dei dati eseguiti da BANCOMAT® pubblicata sul sito www.bancomat.it, nella sezione "Esercenti", ovvero richiedendola al seguente indirizzo e-mail: privacy@bancomat.it.

4.5 Nexi, infine, può trasmettere i dati personali (comprensivi dei dati relativi alle transazioni effettuate con le carte di pagamento) alla Banca tramite la quale è stato sottoscritto il contratto di convenzionamento e presso la quale è stato disposto l'accredito dell'importo delle operazioni o l'addebito delle commissioni. La Banca, in base alla tipologia di attività di trattamento, opererà in qualità di titolare autonomo del trattamento (per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte della Banca e sull'esercizio dei suoi diritti è possibile consultare l'informativa privacy resa dalla Banca in fase di sottoscrizione del contratto di conto corrente) oppure opererà in qualità di Responsabile del trattamento debitamente nominata per iscritto da Nexi.

4.6 L'elenco delle società esterne designate quali responsabili per particolari trattamenti, verrà mantenuto aggiornato presso gli uffici di Nexi e verrà inviato dietro specifica richiesta dell'interessato, ai recapiti di seguito indicati al paragrafo 8.

5. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

I Suoi Dati Personali sono conservati da Nexi all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo e non vengono diffusi.

Nexi si riserva la possibilità di comunicare alcuni dei dati acquisiti a destinatari che potrebbero essere stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, per perseguire le finalità di trattamento sopra indicate, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla Normativa Privacy (vedi Capo V del Regolamento UE 679/2016). In particolare, i trasferimenti sono basati su una decisione di adeguatezza o su Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

6.1. In linea generale i dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività e alla realizzazione delle finalità di cui al precedente paragrafo 2. All'esito di tali trattamenti, i dati saranno definitivamente cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di Nexi, tranne quando l'ulteriore conservazione sia esplicitamente consentita da norme di legge e/o richiesta ai fini dell'adempimento di obblighi posti a carico di Nexi.

6.2 In particolare i dati personali raccolti al momento della richiesta di Convenzionamento e quelli relativi alle operazioni effettuate con le carte di pagamento devono essere conservati, per un periodo di dieci (10) anni, rispettivamente dalla cessazione del rapporto contrattuale o dall'esecuzione dell'operazione, per espressa previsione di legge (ad esempio normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo), oppure per ragioni di giustizia per consentire qualsiasi indagine da parte delle Autorità competenti.

I dati personali, invece, utilizzati per finalità di marketing, in presenza di idoneo consenso, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 2.2, possono essere conservati per un periodo non superiore a ventiquattro (24) mesi, dalla loro registrazione nei sistemi di Nexi.

7. DIRITTI DELL'ESERCENTE O INTERESSATO AL TRATTAMENTO

7.1 L'esercente o interessato al trattamento potrà in ogni momento esercitare nei confronti di Nexi i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, vale a dire:

- accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di Nexi, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere trasmessi, del periodo di conservazione applicabile e dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti;
- ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
- ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile;
- opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse di Nexi;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

7.2 L'interessato può in ogni momento richiedere la portabilità dei dati forniti a Nexi, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmetterli o chiederne la trasmissione ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Nexi.

7.3 Oltre a ciò, l'interessato potrà revocare in ogni momento uno o più dei consensi forniti in relazione ai trattamenti di cui al precedente paragrafo 2.2.

7.4 I diritti sopra precisati possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta a Nexi Payments S.p.A. - Servizio Clienti, Corso Sempione 55, 20149 Milano, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: c.satisfaction@nexi.it, dpo@nexi.it, oppure telefonando al Servizio Clienti Nexi.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER

Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali è il Responsabile della Funzione Compliance & AML, contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: **dpo@nexi.it**, oppure inviando una richiesta scritta a Nexi Payments S.p.A., ufficio del Data Protection Officer, Corso Sempione 55, 20149 Milano.